

0009997-95.2011.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DE OLIVEIRA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

A ré MARIA DE OLIVEIRA CRUZ foi denunciada, processada e condenada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena privativa de liberdade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, ., Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0009997-95.2011.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009997-95.2011.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DE OLIVEIRA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

A ré MARIA DE OLIVEIRA CRUZ foi denunciada, processada e condenada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena privativa de liberdade de 03(três) anos, 02(dois) meses e 26(vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (cf. v. Acórdão de fls. 340/241).

Sobrevindo o Trânsito em Julgado às partes, determinou-se o cumprimento do comando judicial exarado no v. Acórdão condenatório, inclusive a expedição do respectivo Mandado de Prisão que, até o momento, aguarda cumprimento.

À fl. 278 fora juntado cálculo prescricional.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, abras-e um parênteses para esclarecer que, nada obstante a inexistência de certificação nos autos, observo que a Sentença de primeiro grau transitou em julgado ao Ministério Público em 17/12/2013.

Pois bem, dito isso, prossigo.

Come efeito, dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...). Trata-se, pois, da prescrição da pretensão executória, cujo prazo prescricional deve ser regulado, conforme visto acima, pela pena fixada concretamente na Sentença, e tem por termo inicial o dia em que a condenação transita em julgado para a Acusação, como prevê o artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.

Na espécie, a sentenciada fora condenada à pena privativa de liberdade de 03(três) anos, 02(dois) meses e 26(vinte e seis) dias de reclusão, quantum que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Estatuto Repressor, corresponde ao prazo prescricional de 08(oito) anos.

Conforme dito alhures, o Trânsito em Julgado da Sentença Condenatória, ao Ministério Público, sobreveio em 17/12/2013, isto é, há mais de 08(oito) anos, sem que se tenha dado início ao cumprimento da reprimenda legal.

Portanto, não havendo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor se reconhecer que a pretensão executória estatal encontra-se fulminada pelo advento da prescrição.

Assim sendo, desde logo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA DE OLIVEIRA CRUZ, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura c/c o artigo 110, caput, ambos do Código Penal.

Expeça-se, com URGÊNCIA, Contramandado de Prisão.

No mais, considerando que a prescrição da pretensão executória atinge tão somente o efeito principal da condenação, destaco que permanecem íntegros eventuais efeitos secundários dela decorrentes.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Finalmente, para fins de regularização processual, certifique-se o Trânsito em Julgado às partes, devendo o Sr. Coordenador deste Ofício Criminal orientar a z. Serventia para que as certificações ocorram em momento apropriado.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA